

Vertrag über den Nachweis einer insolvenzsischeren Garantie in Deutschland gem. Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG)

Nr.: xxxx_xx_Kunde_001

zwischen

Firma:

Straße:

PLZ, Ort:

Handelsregister- bzw.

Identifikations-Nr.:

Vertretungsberechtigte Person:

Im Falle der Bevollmächtigung gem. § 8 ElektroG gilt diese für den nachfolgend genannten Hersteller:

Firma:

Straße:

Land, PLZ, Ort,:

Register- bzw. Identifikations-Nr.:

(im folgenden „Garantienehmer“)

und

WEEE Return GmbH, Lahnstraße 31, 12055 Berlin

(im folgenden „Garantiegeber“)

Präambel:

- a) Der Garantiennehmer ist in seiner Eigenschaft als Hersteller und Inverkehrbringer von Elektro- und Elektronikgeräten nach § 3 Nummer 9 ElektroG oder als Bevollmächtigter eines solchen nach § 3 Nummer 10 nach Maßgabe des in Deutschland geltenden ElektroG zur Rücknahme von Elektroaltgeräten aus privaten Haushalten gesetzlich verpflichtet.
- b) Das Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten in der Fassung vom 20.10.2015 (ElektroG) verpflichtet die Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten oder deren Bevollmächtigten in § 7 Absatz 1 ElektroG kalenderjährlich eine Finanzierungsgarantie (insolvenz sichere Garantie) gegenüber der Stiftung ear als beliehener Behörde nachzuweisen. Die Garantie dient zur Absicherung der Rücknahme und Entsorgung von Elektrogeräten aus privaten Haushalten, welche der Hersteller bzw. im Fall der Bevollmächtigung nach § 8 ElektroG der vertretene Hersteller nach dem 13.08.2005 im Geltungsbereich des ElektroG in Verkehr gebracht hat. Die Garantie hat den Rückgriffsanspruch der Stiftung ear nach § 34 Absatz 2 ElektroG abzusichern.
- c) Merkmal des Nachweises einer insolvenz sicheren Garantie nach diesem Vertrag ist, dass der Garantiegeber für die Gerätemengen, die der Garantiennehmer bzw. im Fall der Bevollmächtigung nach § 8 ElektroG der vertretene Hersteller im jeweiligen Kalenderjahr in Verkehr zu bringen beabsichtigt, von einem Dritten in der Funktion eines externen Sicherungsgebers eine insolvenz sichere Garantie zur Erfüllung der Pflichten aller am Garantiesystem des Garantiegebers angeschlossenen Garantiennehmer erstellen lässt, welche die Rückgriffsansprüche der Stiftung ear gegen die angeschlossenen Garantiennehmer nach § 34 Absatz 2 ElektroG sowie die Ansprüche der Stiftung ear aus den Schuldbeitritten des Garantiegebers absichert.
- d) Der Schuldbeitritt des Garantiegebers als Gesamtschuldner zu sämtlichen Verpflichtungen des jeweiligen Garantiennehmers aus Rückgriffsansprüchen gemäß § 34 Absatz 2 ElektroG, die der Stiftung ear gegen die angeschlossenen Garantiennehmer zustehen, ist weiteres Merkmal des Garantienachweises nach diesem Vertrag. Voraussetzung für die Teilnahme am Garantiesystem des Garantiegebers ist, dass die Garantiennehmer jeweils gemäß § 31 Absatz 5 Satz 3 Nummer 2 ElektroG an der Umlagefinanzierung teilnehmen.

Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien folgenden Vertrag:

§ 1 Vertragsgegenstand**1.1**

In Abstimmung mit dem Garantiennehmer stellt der Garantiegeber jeweils für ein Kalenderjahr ein kollektives Garantiesystem zur Absicherung des Rückgriffsanspruches gem. § 34 Abs. 2 ElektroG zur Verfügung. Der Garantiennehmer erklärt durch Abschluss des vorliegenden Vertrages und die Abgabe einer „Registrierungsgrundmengenmeldung“ (geplante Gerätemenge je Geräteart, die der Garantiennehmer bzw. im Fall der Bevollmächtigung nach § 8 ElektroG der vertretene Hersteller im jeweiligen Kalenderjahr in Verkehr zu bringen beabsichtigt) gemäß **Anlage 4** des vorliegenden Vertrages seine Teilnahme am kollektiven Garantiesystem des Garantiegebers für das jeweilige Kalenderjahr. Im Rahmen der Registrierungsgrundmengenmeldung sind vom Garantiennehmer ausschließlich diejenigen Elektrogeräte zu berücksichtigen, welche in privaten Haushalten verwendet werden können.

1.2

Der Garantiennehmer beauftragt den Garantiegeber nach Maßgabe dieses Vertrages zur Datenpflege im Online-Portal der Stiftung ear. Zu diesem Zweck legt der Garantiennehmer der Stiftung ear entweder eine Vollmacht gemäß **Anlage 2** des vorliegenden Vertrages vor oder stellt dem Garantiegeber eine geeignete Vollmacht zur Übermittlung an die Stiftung ear zur Verfügung.

§ 2 Pflichten des Garantiegebers

2.1

Der Garantiegeber wird jeweils die Verpflichtung des Garantiennehmers zum Nachweis einer insolvenz sicheren Garantie gem. § 7 Absatz 1 ElektroG für die Kalenderjahre und Gerätearten, für die der Garantiennehmer am Garantiesystem des Garantiegebers teilnimmt, wahrnehmen. Diese Verpflichtung des Garantiegebers erstreckt sich ausschließlich nur auf diejenigen Gerätearten und Kalenderjahre, für welche der Garantiennehmer ordnungsgemäß, insbesondere unter Berücksichtigung der Ziffer 1.1 des vorliegenden Vertrages, seine Teilnahme am Garantiesystem des Garantiegebers nachgewiesen und die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungsentgelte an den Garantiegeber fristgerecht gezahlt hat.

2.2

Zur Absicherung der Verpflichtungen aller angeschlossenen Garantiennehmer wird der Garantiegeber für jedes folgende Kalenderjahr rechtzeitig vor dessen Beginn mit einem institutionellen Sicherungsgeber eine insolvenz sichere Rückabsicherung (Bürgschaft auf erstes Anfordern) abschließen, die insbesondere die Rückgriffsansprüche nach § 34 Absatz 2 ElektroG der Stiftung ear im Garantiefall gem. § 5 des vorliegenden Vertrages gegen alle Garantiennehmer, welche am Garantiesystem des Garantiegebers teilnehmen, absichert.

2.3

Der Garantiegeber verpflichtet sich darüber hinaus, nach Maßgabe des § 3 des vorliegenden Vertrages als Gesamtschuldner sämtlichen Verpflichtungen des Garantiennehmers aus Rückgriffsansprüchen gemäß § 34 Absatz 2 ElektroG, die der Stiftung ear gegen den Garantiennehmer für die Kalenderjahre und Gerätearten, in denen der Garantiennehmer am Garantiesystem des Garantiegebers teilnimmt, zustehen, beizutreten. Der Garantiegeber verpflichtet sich weiterhin eine insolvenz sichere Garantie für

- die Rückgriffsansprüche gemäß § 34 Absatz 2 ElektroG, die der Stiftung ear gegen den Garantiennehmer zustehen, sowie
- die Ansprüche der Stiftung ear gegen den Garantiegeber aus dem Schuldbeitritt zu den Rückgriffsansprüchen der Stiftung ear gegen den Garantiennehmer

gemäß § 34 Absatz 2 ElektroG nachzuweisen.

2.4

Die Stiftung ear erwirbt unmittelbar das Recht, selbst vom Garantiegeber die Erfüllung sämtlicher in § 2.3 dieses Vertrages bezeichneter Verpflichtungen zu verlangen (echter Vertrag zugunsten Dritter im Sinne von § 328 Absatz 1 BGB). Daneben ist auch der Garantiennehmer berechtigt, vom Garantiegeber die Erfüllung dieser Verpflichtungen zu fordern.

2.5

Die jeweils erforderlichen Garantiebeträge des Garantiennehmers, für die der Garantiegeber nach diesem Vertrag die Verpflichtungen aus § 7 Absatz 1 ElektroG wahrnimmt, berechnen sich nach der Regelsetzung der Stiftung ear (Regel: EAR 02-003).

2.6

Der Garantiegeber wird für den Garantiennehmer entsprechend der vom Garantiennehmer für das jeweilige Kalenderjahr gemeldeten Registrierungsgrundmengen die Höhe des jeweils erforderlichen Garantiebetrags pro Geräteart berechnen und diesen nach Bezahlung der vom Garantiennehmer nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungsentgelte je Geräteart bescheinigen sowie der Stiftung ear als beliehene Behörde melden. Ändern sich die Faktoren zur Ermittlung des erforderlichen Garantiebetrages (Menge, Rücklaufquote, Entsorgungskosten

etc.) und ergibt sich infolgedessen für ein Kalenderjahr nachträglich ein anderer erforderlicher Garantiebetrug, so ist der Garantienachweis des Garantienehmers sowie gegebenenfalls die insolvenz sichere Rückabsicherung (Bürgschaft auf erstes Anfordern) anzupassen. Etwaige Mehrkosten sind auf Verlangen des Garantiegebers durch den Garantiennehmer zu tragen.

2.7

Die Verpflichtungen aus der jeweiligen Bürgschaft auf erstes Anfordern enden spätestens mit Ablauf der durchschnittlichen maximalen Lebensdauer der jeweiligen Geräteart gemäß der geltenden Regelsetzung der Stiftung ear (Regel EAR 02-003).

2.8

Der Garantiegeber wird unverzüglich nach Erhalt der vom Garantiennehmer nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungsentgelte den Nachweis einer insolvenz sicheren Garantie nach § 7 Absatz 1 ElektroG für die jeweils in Rede stehenden Gerätearten und Kalenderjahre der Stiftung ear als beliehene Behörde mitteilen, vorausgesetzt, die jeweiligen Gerätemengen des Garantienehmers sind von der insolvenz sicheren Rückabsicherung (Bürgschaft auf erstes Anfordern) nach Ziffer 2.2 Vertrages gedeckt.

§ 3 Schuldbeitritt des Garantiegebers

Der Garantiegeber tritt hiermit als Gesamtschuldner sämtlichen Verpflichtungen des Garantienehmers aus Rückgriffsansprüchen gemäß § 34 Absatz 2 ElektroG, die der Stiftung ear gegen den Garantiennehmer zustehen, bei. Die Stiftung ear erwirbt unmittelbar das Recht, vom Garantiegeber die Erfüllung sämtlicher hieraus resultierender Verpflichtungen einzufordern (echter Vertrag zugunsten Dritter im Sinne von § 328 Absatz 1 BGB). Daneben ist auch der Garantiennehmer berechtigt, vom Garantiennehmer die Erfüllung dieser Verpflichtungen zu fordern.

§ 4 Pflichten des Garantienehmers

4.1

Der Garantiennehmer verpflichtet sich, nach Maßgabe des vorliegenden Vertrages am kollektiven Garantiesystem des Garantiegebers teilzunehmen. Der Garantiennehmer erklärt in diesem Zusammenhang verbindlich, dass er gemäß § 31 Absatz 5 Satz 3 Nummer 2 ElektroG an der Umlagefinanzierung teilnimmt.

4.2

Für die Erbringung der Leistungen nach diesem Vertrag, insbesondere gem. Ziffer 1.2 des vorliegenden Vertrages, sind diverse Vorleistungen des Garantienehmers zwingend erforderlich, wie etwa die fristgerechte, vollständige und korrekte Bereitstellung von Systemzugängen zum Online-Portal der Stiftung ear (ear-Portal), Stammdaten nach Maßgabe der **Anlage 3** und einer geeigneten Vollmacht gemäß **Anlage 2**. Der Garantiennehmer verpflichtet sich daher in diesem Zusammenhang, alle erforderlichen Daten und Unterlagen stets fristgerecht, vollständig und korrekt dem Garantiegeber zur Verfügung zu stellen. Für die Richtigkeit der gemachten Angaben gegenüber dem Garantiegeber ist ausschließlich der Garantiennehmer verantwortlich. Spätere, zeitlich nach der administrativen Durchführung durch den Garantiegeber gelegene, Änderungen oder Aktualisierungen der Garantie- / Registrierungsdaten gegenüber der Stiftung ear als beliehene Behörde hat der Garantiennehmer entweder selbst vorzunehmen oder den Garantiegeber mit einer zusätzlichen (kostenpflichtigen) Meldung zu beauftragen.

4.3

Der Garantiennehmer verpflichtet sich während der Laufzeit dieses Vertrages, jeweils bis zum 01. September eines Jahres, dem Garantiegeber die für das folgende Kalenderjahr geplanten Registrierungsgrundmengen für jede Geräteart zu melden. Hiervon abweichende Meldungen können bei Bedarf zwischen den Parteien vereinbart werden. Mit Abgabe der „Registrierungsgrundmengenmeldung“ nach Maßgabe der **Anlage 4** des vorliegenden Vertrages für ein Kalenderjahr erklärt der Garantiennehmer seine Teilnahme am Garantiesystem für das jeweilige Kalenderjahr und die in Rede stehenden Gerätearten. Die rechtzeitige Meldung der Registrierungsgrundmengen ist dabei Voraussetzung für die rechtzeitige Erbringung der Leistungen des

Garantiegebers. In diesem Zusammenhang verpflichtet sich der Garantiennehmer alle erforderlichen Meldungen fristgerecht, vollständig und korrekt nach den gesetzlichen Vorgaben und den Vorgaben dieses Vertrages gegenüber dem Garantiegeber vorzunehmen. Der Garantiennehmer hat jede nachträgliche Änderung sowie jede erforderliche Korrektur der bekannt gegebenen Daten dem Garantiegeber zu melden. Alle Folgen, die aus der Fehlerhaftigkeit, dem Versäumnis oder der Verspätung einer Meldung, deren Korrektur oder Änderung resultieren, hat der Garantiennehmer ausschließlich allein zu verantworten und den Garantiegeber auch gegenüber Ansprüchen Dritter vollkommen schad- und klaglos zu halten.

§ 5 Abzusichernder Garantiefall

Der Garantiefall, für welchen der Nachweis einer insolvenz sicheren Garantie nach diesem Vertrag erfolgt, tritt nur dann ein, sofern in einer bestimmten Geräteart die Registrierung des letzten registrierten Herstellers oder im Fall der Bevollmächtigung nach § 8 ElektroG dessen Bevollmächtigten, der die Berechnung seiner Verpflichtung gemäß § 31 Absatz 5 Satz 3 Nummer 2 ElektroG gewählt hat, aufgehoben wird.

§ 6 Leistungsentgelte, Abrechnung, Anpassung

6.1

Der Garantiennehmer entrichtet gemäß **Anlage 1** des vorliegenden Vertrages für die im Rahmen des Vertrages durch den Garantiegeber erbrachten Leistungen eine Vergütung. Die Höhe der jeweiligen Leistungsentgelte bemisst sich nach **Anlage 1** zum vorliegenden Vertrag in ihrer jeweils aktuellen Fassung. Alle in diesem Vertrag oder seinen Anlagen genannten Entgeltbeträge sind, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, Nettobeträge, enthalten somit noch keine Umsatzsteuer. Soweit Umsatzsteuer anfällt, ist diese im jeweils gesetzlichen Ausmaß zusätzlich zu entrichten. Die Vergütung ist nach Rechnungsstellung durch den Garantiegeber im Voraus ohne Abzüge fällig. Nach Valutierung des Rechnungsbetrages auf dem Bankkonto des Garantiegebers werden für den Garantiennehmer die Garantiedaten im Rahmen der ausgestellten Vollmacht bei der Stiftung ear als beliehene Behörde hinterlegt. Der Garantiennehmer erhält die Garantiebescheinigung auf elektronischem Wege. Erst mit Zahlung der Garantierechnung wird die durch Abgabe der Registrierungsgrundmengenmeldung beantragte Teilnahme am Garantiesystem für das betroffene Kalenderjahr wirksam.

6.2

Der Garantiennehmer verpflichtet sich, nach Zugang der Garantierechnung für ein Kalenderjahr, diese jeweils binnen 14 Tage nach Erhalt ohne Abzüge zu bezahlen oder am Lastschriftverfahren des Garantiegebers teilzunehmen.

6.3

Kommt der Garantiennehmer in Zahlungsverzug, so ist der Garantiegeber berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9% über dem von der Europäischen Zentralbank bekannt gegebenen Basiszinssatz p. a. zu fordern. Falls dem Garantiegeber nachweislich ein höherer Verzugschaden entstanden ist, ist der Garantiegeber berechtigt, diesen geltend zu machen.

6.4

Ändern sich die der Preiskalkulation zugrundeliegenden Kosten, insbesondere Berechnungsgrundlagen der Stiftung ear, Lohn- und Lohnnebenkosten, Energiekosten, Steuern, Abgaben sowie Kosten für Leistungen Dritter (z.B. externe Sicherungsgeber) etc., ist der Garantiegeber berechtigt, den Vertrag den geänderten Bedingungen anzupassen. Das gilt ebenfalls, wenn während der Vertragslaufzeit zusätzlich Kosten aufgrund gesetzlicher Änderungen oder behördlicher Auflagen und/oder Gebühren entstehen. Hinsichtlich dieser Entgeltänderungen gilt nachfolgende Regelung:

Der Garantiegeber ist berechtigt, diesen Vertrag, insbesondere **die Anlage 1**, bei Bedarf einseitig anzupassen, um das Funktionieren des Garantiesystems und die vertragsgegenständliche Leistungserbringung sicherzustellen oder weiter zu verbessern sowie den Vertrag an eine geänderte Rechts- oder Sachlage anzupassen. Jede solche Anpassung ist dem Garantiennehmer mindestens 4 Wochen vor Inkrafttreten unter

Bekanntgabe des genauen Zeitpunkts des Inkrafttretens mitzuteilen. Der Garantiennehmer hat dann die Möglichkeit, binnen 14 Tagen nach Übermittlung der geplanten Anpassungen schriftlich Einwendungen gegenüber dem Garantiegeber zu erheben, sofern diese Anpassungen für den Garantiennehmer mit erheblichem Mehraufwand verbunden und nicht ausschließlich begünstigend sind. Im Falle von Einwendungen des Garantiennehmers werden die Vertragsparteien versuchen, gemeinsam eine akzeptable Lösung zu finden. Sollte dies nicht binnen weiterer 14 Tage gelingen, kann der Garantiegeber dem Garantiennehmer abschließend mitteilen, dass er auf der geplanten Änderung besteht. In diesem Fall hat der Garantiennehmer das Recht, den Vertrag innerhalb von 14 Tagen nach der abschließenden Erklärung des Garantiegebers mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende zu kündigen. Erhebt der Garantiennehmer keine Einwendungen oder macht von seinem außerordentlichen Kündigungsrecht keinen Gebrauch, so akzeptiert er damit die Anpassung.

§ 7 Vertragslaufzeit, Kündigung, Auflösung

7.1

Diese Vereinbarung tritt am Tage der Unterzeichnung in Kraft und läuft auf unbestimmte Zeit. Er kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden, erstmals zum Ablauf eines vollen Kalenderjahres nach Abschluss des Vertrages.

7.2

Die Vereinbarung kann jederzeit aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden.

7.3

Die Kündigung dieses Vertrages berührt die nach § 2.2 und § 2.3 bereits abgeschlossenen, insolvenzsicheren Rückabsicherungen (Bürgschaft auf erstes Anfordern) und die damit besicherten Pflichten, insbesondere den jeweiligen Schuldbeitritt des Garantiegebers gemäß § 3 dieses Vertrages für die Kalenderjahre der Teilnahme des Garantiennehmers am Garantiesystem des Garantiegebers nicht. Diese bleiben in vollem Umfange bis zu ihrem Laufzeitende für die vertragsgegenständlichen Mengen an Elektro- und Elektronikgeräten über die durchschnittliche maximale Lebensdauer der jeweiligen Geräteart entsprechend der Regelsetzung Stiftung ear (Regel: EAR 02-003) weiter bestehen und verbleiben der Stiftung ear als Begünstigte zur Inanspruchnahme und zweckentsprechenden Verwertung im Garantiefall.

7.4

Bei Kündigung dieses Vertrages erfolgt keine Erstattung von Vergütungsbestandteilen an den Garantiennehmer.

7.5

Jede Kündigung des Vertrages hat schriftlich zu erfolgen.

§ 8 Vertraulichkeit

8.1

Die Parteien werden sämtliche Informationen, Daten und Unterlagen, die im Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag zugänglich gemacht werden bzw. wurden oder welche sie durch deren Auswertung erlangt haben (im Folgenden „vertrauliche Informationen“), ausschließlich für die Erbringung der Leistungen nach diesem Vertrag nutzen und sie nicht ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der jeweils anderen Partei kommerziell oder in sonstiger Weise verwerten.

8.2

Die Parteien werden die vertraulichen Informationen streng geheim halten und nur solchen Personen zugänglich machen, die mit der Erbringung der Leistungen nach diesem Vertrag unmittelbar betraut sind und ihrerseits im ausreichendem Umfang zur Geheimhaltung verpflichtet sind.

8.3

Dem Informationsempfänger ist es ferner untersagt, für die im Rahmen des vorliegenden Vertrages erlangten oder überlassenen Informationen oder Teile davon, gewerbliche Schutzrechte anzumelden. Der Informationsempfänger ist daher nicht berechtigt, eine Schutzrechtsanmeldung, deren Gegenstand vollständig

oder teilweise auf der Offenbarung von Informationen im Rahmen der vorliegenden Vereinbarung beruht oder davon abgeleitet ist, zu tätigen.

8.4

Durch diesen Vertrag und die gegenseitige Mitteilung von Informationen sowie die Übergabe von Daten, Zeichnungen, Mustern etc., gleichgültig ob hierfür Schutzrechte bestehen oder nicht, werden keinerlei Eigentums-, Lizenz-, Nachbau-, Nutzungs- oder sonstige Rechte eingeräumt.

8.5

Die vorliegende Geheimhaltungsvereinbarung erstreckt sich auf sämtliche Mitarbeiter, Angestellte, Beauftragte und sonstige Erfüllungsgehilfen, ohne Rücksicht auf die Art und rechtliche Ausgestaltung der Zusammenarbeit. Die Parteien verpflichten sich, diesem Personenkreis entsprechende Geheimhaltungsverpflichtungen aufzuerlegen, soweit dies noch nicht geschehen ist.

8.6

Diese Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Beendigung dieses Vertrags für die Dauer von 2 Jahren fort.

8.7

Die Geheimhaltungsverpflichtung besteht nicht bzw. nicht mehr, wenn und soweit die betreffenden Informationen nachweislich

- allgemein bekannt sind bzw. geworden sind;
oder
- ohne Verschulden der Parteien allgemein bekannt werden;
oder
- rechtmäßig von einem Dritten erlangt wurden;
oder
bei der Partei bereits vorhanden sind;
oder
- aufgrund gesetzlicher Informationspflichten, rechtlichen Anordnungen, behördlichen Regelungen oder rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidung von der jeweiligen Partei offen zu legen sind. Die verpflichtete Partei wird in diesem Fall nach besten Kräften für eine vertrauliche Behandlung dieser Informationen durch das zuständige Gericht oder die zuständige Behörde sorgen.

8.8

Die Parteien werden sämtliche im Rahmen dieser Vereinbarung überlassenen vertraulichen Informationen und Kopien hiervon (auch auf elektronischen Datenträgern) auf Wunsch der jeweils anderen Partei vernichten oder an diese zurückgeben.

8.9

Sofern einer Partei eine Verletzung der Geheimhaltungsvereinbarung bekannt ist bzw. sobald sie hiervon Kenntnis erlangt, wird sie unverzüglich die jeweils andere Partei hierüber schriftlich informieren.

8.10

Der Garantiegeber ist berechtigt, der stiftung ear und anderen zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten mitzuteilen, dass ein Leistungsvertrag mit dem Garantiennehmer geschlossen wurde und welche Gerätearten gem. ElektroG vom Garantiennehmer in Verkehr gebracht und / oder vertrieben werden. Insbesondere ist der Garantiegeber berechtigt, im Rahmen der vertragsgegenständlichen Leistungserbringung die notwendigen Daten an die zuständigen Stellen im Auftrag des Garantiennehmers zu übermitteln.

§ 9 Haftung

9.1.

Die Haftung der Parteien für Verschulden ist wie folgt beschränkt:

Bei einer Verletzung von Kardinalpflichten sowie bei einer Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit haften die Parteien für jedes eigene Verschulden sowie Verschulden ihrer gesetzlichen Vertreter und der

Personen, derer sie sich zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen bedienen. Kardinalpflichten sind Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung die Parteien regelmäßig vertrauen und vertrauen dürfen. In sonstigen Fällen sowie in diesem Vertrag definierten Ausnahmen haften die Parteien nur für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der Partei oder ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen. Die Haftung für Fahrlässigkeit ist in allen Fällen stets auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Soweit zulässig, ist die Haftung des Garantiegebers für mittelbare Schäden (z.B. entgangenen Gewinn, Nutzungsausfall, etc.) ausgeschlossen.

9.2

Die Haftung für Verpflichtungen des Garantiegebers aus dem Schuldbetritt gem. § 3 des vorliegenden Vertrages ist stets auf den Eintritt des Garantiefalls gem. § 5 des vorliegenden Vertrages beschränkt. Zusätzlich gilt die Haftung des Garantiegebers in diesem Fall ausschließlich für Rückgriffansprüche gem. § 34 Absatz 2 ElektroG für diejenigen Gerätearten und Kalenderjahre, für welche der Garantiennehmer am Garantiesystem des Garantiegebers auf Basis des vorliegenden Vertrages wirksam teilnimmt und für welche der Garantiegeber den Nachweis einer insolvenzsicheren Garantie nach Maßgabe des vorliegenden Vertrages für den Garantiennehmer erbringt.

§ 10 Schlussbestimmungen

10.1

Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Vertragssprache ist deutsch.

10.2

Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist der Sitz des Garantiegebers. Die Vorschrift des § 689 Absatz 2 ZPO bleibt hiervon unberührt. Die Parteien erklären hiermit, dass sie Kaufleute im Sinne der Bestimmungen des HGB sind.

10.3

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für einen ggf. später vereinbarten Verzicht auf die Schriftform.

10.4

Die nachfolgend angeführten und diesem Vertrag beigelegten **Anlagen 1 - 4** sind wesentliche Bestandteile dieses Vertrages.

10.5

Für das Rechtsverhältnis gelten ausschließlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen dieses Vertrages. Andere Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn der Garantiegeber diesen nicht ausdrücklich widerspricht.

10.6

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit dieses Vertrags im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner werden in diesem Fall eine Vereinbarung treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtlich zulässiger Weise am nächsten kommt; dies gilt sinngemäß im Falle einer Vertragslücke.

10.7

Die Teilnahme an einem jährlichen Garantiesystem steht unter dem Vorbehalt der Feststellung der Eignung des jeweiligen jährlichen Garantiesystems als „geeignetes System“ im Sinne des § 37 Absatz 6 ElektroG durch die Stiftung ear als beliebene Behörde. Wird die Feststellung der Eignung für ein Kalenderjahr endgültig verweigert, entfallen für die Parteien für das betroffene Kalenderjahr alle wechselseitigen Rechte und Pflichten.

10.8

Alle Änderungen dieses Vertrages sind der Stiftung ear als beliebener Behörde unverzüglich mitzuteilen.

10.9

Soweit Änderungen des ElektroG oder anderer gesetzlicher Grundlagen Anpassungen dieses Vertrages erforderlich machen, verpflichten sich die Parteien, an den jeweils erforderlichen Anpassungen dieses im jeweils erforderlichen Maß mitzuwirken.

Dresden, den

Berlin, den

Garantienehmer

Garantiegeber

Anlage 1: Vertragsgegenständliche Leistungen und Leistungsentgelte¹

Jährliche Kosten für die insolvenz sichere Garantie: 149,00€² pro Jahr

Planmenge + Gerätekategorie 2026:

¹ Gebühren der nationalen Systeme sind nicht Bestandteil dieses Vertrages

国家系统费用不包含在本合同范围内。

² Der Registrierungsservice für die insolvenz sichere Garantie der WEEE Return berücksichtigt eine Geräteart. Jede weitere Geräteart wird mit einer jährlichen Gebühr von 99,00€ berechnet.

Anlage 2: Vollmacht Stiftung ear

Das Unternehmen

Vollmachtgeber -

bevollmächtigt die

WEEE Return GmbH

Lahnstrasse 31

12055 Berlin

Telefon: +49 (0) 30/68 408 728

Email: weee-return@remondis.de**Bevollmächtigte-**

als beauftragte Dritte im Sinne des § 43 des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltfreundliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG), alle im Zusammenhang mit der Erfüllung der Pflichten aus § 7 Absatz 1 ElektroG erforderlichen Maßnahmen zu treffen sowie für den Vollmachtgeber notwendigen oder nützlichen Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen und Handlungen (z. B. im System der Stiftung ear) vorzunehmen. Hierzu stellt der Vollmachtgeber Benutzer ID und Passwort für den Systemzugang bei der Stiftung ear der Bevollmächtigten streng vertraulich zur Verfügung.

Die Vollmacht gilt insbesondere für den Abschluss von Verträgen für die notwendigen Garantien sowie für die Ausübung der Stimmrechte zur Willensbildung in den Gremien der Stiftung ear, soweit diese im Zusammenhang mit der Garantie und der Registrierung stehen. Die Bevollmächtigte tritt gegenüber den zuständigen Behörden bzw. der Stiftung ear als Ansprechpartner für die sich hierfür aus dem ElektroG entstehenden Verpflichtungen der Vollmachtgeber auf.

Diese Vollmacht beschränkt sich ausschließlich auf Tätigkeiten, die zur Umsetzung der Garantie-Verpflichtungen und der Registrierung aus dem ElektroG notwendig sind. Die Vollmacht schließt für die Bevollmächtigte deren Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB ein. Die Vollmacht gilt bis zum Widerruf. In diesem Fall hat der Bevollmächtigte die Stiftung ear vom Widerruf unverzüglich zu unterrichten.

Bei Bevollmächtigung bitte den Hersteller angeben:

Ort und Datum

Unterschrift und Unternehmensstempel

Anlage 3: Stammdaten

(bitte leserlich ausfüllen)

Daten des Auftraggebers zur Registrierung <i>data of principal for registration</i>		
1	vollständiger Unternehmensname <i>complete company name</i>	
2	Straße und Hausnummer <i>street and house number</i>	
3	Postleitzahl <i>postal code</i>	
4	Ort <i>city</i>	
5	Land <i>country</i>	
6	Bundesland <i>federal state</i>	
7	Telefon <i>phone</i>	
8	E-Mail <i>e-mail</i>	
9	USt-IdNr und Steuernummer <i>tax number</i>	
10	vertretungsberechtigte Person (Person sollte Impressum oder Handelsregister genannt sein) <i>Name/Email/Telefon</i>	
11	Ansprechpartner/-in <i>contact person</i>	
12	E-Mail Ansprechpartner/-in <i>contact person's e-mail</i>	
13	Telefon Ansprechpartner/-in <i>contact person's phone</i>	
14	Digitale Zustelladresse für Rechnungen/Gebührenbescheide	
Gerätedaten zur Registrierung		
1	Art(en) der Geräte <i>type(s) of equipment</i>	
2	Marke(n) der Geräte <i>brand(s) of equipment</i>	
3	Gewicht der Geräte pro Jahr in kg <i>weight of equipment per year in kg</i>	

Anlage 4: Meldungsformat – Registrierungsgrundmengenmeldung

Gerätearten neu	Menge (in t)
Wärmeüberträger, die in privaten Haushalten genutzt werden können	
Bildschirmgeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können	
Gasentladungslampen, die in privaten Haushalten genutzt werden können	
Lampen, außer Gasentladungslampen, die in privaten Haushalten genutzt werden können	
Großgeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können	
Kleine Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik, die in privaten Haushalten genutzt werden können.	
Große Photovoltaikmodule, die in privaten Haushalten genutzt werden können	
Kleine Photovoltaikmodule für die Nutzung in privaten Haushalten	
Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können	